

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO TURNO LIBRE

TEMA

1

La constitución española de 1978: estructura y contenido, Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo. Reforma de la Constitución.



ÍNDICE

1.LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978		
ESTRUCTURA Y CONTENIDO		<i>Pág. 3</i>
1.1 CARACTERÍSTICAS		<i>Pág. 3</i>
1.2 ESTRUCTURA		<i>Pág. 4</i>
2. TÍTULO PRELIMINAR		<i>Pág. 5</i>
2.1 PREÁMBULO		<i>Pág. 5</i>
2.2 TÍTULO PRELIMINAR		<i>Pág. 5</i>
2.3 REFORMAS		<i>Pág. 8</i>
GLOSARIO		<i>Pág. 12</i>

Abreviaturas

Constitución Española: CE

Cortes Generales: CC.GG

Administración: Admón

Artículos: Arts.

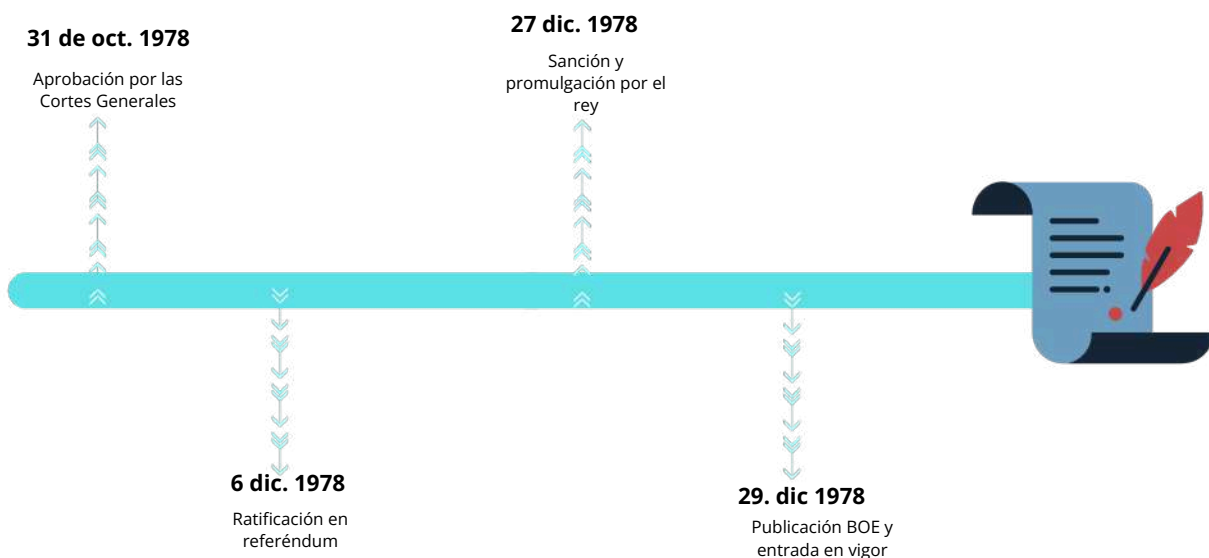
Títulos: títs.

Tribunal Constitucional: TC

1.LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: ESTRUCTURA Y CONTENIDO

1.1 CARACTERÍSTICAS

La Constitución Española es el proceso de democratización que se vivió en España tras el fin del régimen franquista. La **Cortes Generales** aprobaron el texto constitucional el **31 de octubre de 1978**, ese texto se ratificó por el pueblo español mediante un **referéndum** que tuvo lugar el **6 de diciembre de 1978**. Posteriormente, fue **sancionado y promulgado** el **27 de diciembre de 1978** por el **jefe de Estado**, que en ese momento era el rey Juan Carlos I. Finalmente, el **29 de diciembre de 1978** fue publicado en el BOE, y entró en vigor ese mismo día.



Las **características** principales de la CE son las siguientes:

Es la **norma suprema** del ordenamiento jurídico.

- Es una Constitución **escrita**.
- Es una norma **extensa**, compuesta de **169 arts. 4 DA, 9 DT, 1 DD y 1 DF**.
- Su **redacción** es bastante **ambigua e imprecisa**.
- Es una norma que rompe con el régimen que había anteriormente, cuyo texto se elaboró de manera **consensuada** y **pactada** por las fuerzas que existían en esa época.

- Se la considera **inacabada**, ya que deja muchos aspectos pendientes de que se desarrollen mediante ***ley orgánica**.
- Es **rígida**.
- Es una Constitución **derivada**, es decir, está influida por las constituciones europeas posteriores a la II Guerra Mundial.
- Se aplica de manera **directa** por jueces y tribunales.

1.2 ESTRUCTURA

La CE tiene dos estructuras:

- **Estructura formal:** referida a los **títulos, capítulos, secciones, artículos y disposiciones** en los que se agrupa su contenido. La CE está formada por 1 **preámbulo y 11 títulos** en los que se desarrollan **169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final**.
- **Estructura material:** en ella encontramos dos partes, la **dogmática (título preliminar y título I)** en los que se recogen los **valores y principios** por los que se rige el Estado y los **dº y libertades** de toda persona; y luego está la parte **orgánica (títulos II-X)** en la que se regulan los poderes del Estado, el **régimen económico**, la **división y organización territorial**, el **Tribunal Constitucional** y la **reforma constitucional**.

*Por último, cabe mencionar las **disposiciones adicionales y transitorias**, la **disposición derogatoria** y la **final**.

-**Preámbulo**

-**Tít. preliminar (arts. 1-9)**

-**Tít. I de los dº y deberes fundamentales (5 capítulos, arts. 10-55)**

-**Tít. II de la Corona (arts. 56-65)**

-**Tít. III de las Cortes Generales (3 capítulos, arts. 66-96)**

-**Tít. IV del Gobierno y de la Admón. (arts. 97-107)**

-**Tít. V de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales (arts. 108-116)**

-**Tít. VI del Poder Judicial (arts. 117-127)**

-**Tít. VII Economía y hacienda (arts. 128-136)**

-**Tít. VIII de la Organización territorial del Estado (3 capítulos, arts. 137-158)**

-**Tít. IX del Tribunal Constitucional (arts. 159-165)**

-**Tít. X de la Reforma Constitucional (arts. 166-169)**

-**DA 1ª - 4ª**

-**DT 1ª - 9ª**

-**DD**

-**DF**

2. LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LOS VALORES SUPERIORES

2.1 PREÁMBULO

La **nación española**, en uso de su soberanía, desea establecer la **justicia**, la **libertad** y la **seguridad** y **promover el bien** de cuantos la integran. Proclama su **voluntad** de garantizar la **convivencia democrática** dentro de la **Constitución** y las **leyes**, conforme a un orden **económico** y **social** justo. Consolida un **Estado de derecho** que asegure el **imperio de la ley** como expresión de la **voluntad popular**, además protege a **todos** los españoles y pueblos de España en el ejercicio de sus **derechos humanos, culturas, tradiciones, lenguas e instituciones**. Promueve el **progreso** de la **cultura** y la **economía** para asegurar a **todos** una digna **calidad de vida**, establece una **sociedad democrática avanzada** y colabora en el fortalecimiento de unas **relaciones pacíficas** y de eficaz **cooperación** entre **todos** los pueblos de la Tierra. Las **Cortes Generales** la **aprueban** y el **pueblo español** es el encargado de **ratificar** la **Constitución**.

2.2 TÍTULO PRELIMINAR

● **Art. 1 Forma del Estado y valores superiores del ordenamiento jurídico**

1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como **valores superiores** de su ordenamiento jurídico, **la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político**.
2. La **soberanía nacional** reside en el **pueblo español** del que emanan los **poderes del Estado**.
3. La **forma política** es la **monarquía parlamentaria**.

● **Art. 2 Unidad nacional y derecho de autonomía**

La **Constitución Española** se fundamenta en la **indisoluble unidad** de la nación española, que es **patria común e indivisible** de **todos** los españoles y reconoce y garantiza el **derecho a la autonomía** de las nacionalidades y las regiones que la integran y la **solidaridad** entre ellas.

● **Art. 3 Lenguas oficiales**

- 1.El **castellano** es la **lengua española oficial** del **Estado**, **todos** los españoles tienen el **deber** de **conocerla** y el **derecho** a **usarla**.
- 2.Las **demás lenguas españolas** serán también **oficiales** en las **respectivas Comunidades Autónomas** de acuerdo con sus ***Estatutos Autonómicos**.
- 3.La **riqueza** de las distintas ***modalidades lingüísticas** de España es un **patrimonio cultural** y será objeto de especial respeto y protección.

● **Art. 4 Bandera**

- 1.La bandera de España está formada por **3 franjas horizontales**, **roja**, **amarilla** (doble de anchura) y **roja**.
- 2.Los **estatutos** podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas; estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus **edificios públicos** y **actos oficiales**.

● **Art. 5 Capital del Estado**

La **capital** del Estado es la villa de **Madrid**.

● **Art. 6 Partidos políticos**

Los **partidos políticos** expresan el ***pluralismo político**, concurren a formación y manifestación de la **voluntad popular** y son un instrumento fundamental para la **participación política**. Su **creación** y el **ejercicio** de su actividad son **libres** dentro del respeto a la CE y la ley. Tanto su **estructura interna** como su **funcionamiento** deberán ser **democráticos**.

● **Art. 7 Sindicatos y asociaciones empresariales**

Los **sindicatos de trabajadores** y las **asociaciones empresariales** contribuyen a la defensa y promoción de **intereses económicos y sociales** que les son propios. Su **creación** y el **ejercicio de su actividad** son **libres** dentro del respeto a la CE y la ley. Su **estructura interna** y su **funcionamiento** deberán de ser **democráticos**.